

■ 지적사항 요약

1 건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9

(3) 공급시설 가설전기공사 하도급 미통보

통보 - ●단 □사무소 / 개선 - ○처 ■부

【현황 및 근거】

- 「하도급법」 제2조에 따라 건설위탁이란 건설공사의 전부 또는 일부를 위탁하는 것으로 하도급에 해당됨
- 「전기공사업법」 제14조에 따라 전기공사업자는 전기공사를 하도급을 주려면 발주자에게 서면으로 통보해야 하며, 위반시 300만 원 이하 과태료 대상임
- 「전기공사업법」 제11조에 따라 전기공사는 다른 업종과 분리발주를 해야 하나, 시행령 제8조에 따라 ‘가설전기공사’는 분리발주 예외 대상임
- 「정부입찰·계약 집행기준」 제2조의3에 따라 하도급과 관련하여 개별법령(건설, 전기, 하도급 등) 상에 계약상대자가 숙지해야할 사항을 입찰공고해야 함

【문제점】

- ① (전기공사업자 하도급 미통보) ㉠㉡, ㉠㉢ 건설공사업자는 전기공사업 면허를 소지하여 직접시공이 가능함에도 가설전기공사를 하도급을 주면서 발주자에게 미통보

< 건설공사업자의 전기공사업 면허 보유 및 하도급 현황 >

건설공사명(약칭)	원도급사(건설공사업자)		하도급사(전기공사업자)	
	업체명	전기공사면허	업체명	계약금액
㉠㉡ 공급시설	㉡	등록	㉠㉢	??원
㉠㉢ 공급시설	㉢	등록	㉠㉡	??원

- ② (가설전기공사 하도급 관련 입찰안내 필요) 공급시설 건설공사는 종합건설면허 대상으로 건설사업자의 「전기공사업」에 대한 이해 부족*, 가설전기 하도급에 대한 숙지사항을 입찰안내서(시방서)에 반영 필요

- ※ (▲▲부 해석) 「건설산업기본법」상 전기공사는 건설공사에 해당되지 않으므로 건설산업기본법에 따른 판단 대상이 아니며, 전기공사업법, 하도급법에 따라 판단해야 함
- ※ (□□부 해석) 가설전기는 전기공사에 해당하고 건설공사업자가 전기공사업자이므로 과태료 처분을 받을 수 있음

< 가설전기공사 하도급에 대한 숙지사항 >

건설사업자(낙찰자) 면허	숙지사항	벌칙
전기면허 보유 시	하도급을 통보하지 않은 경우	300만 원 이하 과태료
전기면허 미보유 시	전기공사업자가 시공하지 않은 경우	3년이하 징역, 3천만 원 이하 벌금

【조치할 사항】

- ▶ 전기공사업법에 따라 발주자에게 하도급 통보를 위반한 계약상대자에 대해 과태료 부과 등 행정조치를 할 수 있도록 해당관서에 신고 (통보)
- ▶ 천연가스 공급시설 건설공사의 가설전기공사를 전기공사업자에게 하도급을 줄 경우 발주자에게 통보해야 함을 일반시방서에 반영 (개선)